

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 863/2532 บริษัท ร.ส.พ. ประกันภัย จำกัด
นาย สม นึก กาพพันธ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 875 วรรคสอง

เมื่อผู้เอาประกันภัยได้บอกกล่าวการโอนรถที่เอาประกันภัยไว้กับผู้รับประกันภัยให้แก่ตัวแทนของผู้รับประกันภัยทราบแล้ว แม้จะเป็นการบอกกล่าวด้วยวาจา ก็ถือว่าผู้รับประกันภัยทราบแล้วเช่นเดียวกัน สิทธิอันมีอยู่ในสัญญาประกันภัยย่อมโอนตามไปยังผู้รับโอนรถยนต์ด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 875วรรคสอง ผู้รับประกันภัยจึงต้องร่วมรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยนั้น

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้รับประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน80-1603 บุรีรัมย์ ไว้จากโรงเลื่อยจักรนางรอง จำเลยที่ 1เป็นผู้ขับขีรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ข.ก.80-3211 และเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 ที่ 3 จำเลยที่ 2 ที่ 3 ร่วมกันเป็นเจ้าของรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ข.ก.80-3211 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2524เวลาประมาณ 19.30 นาฬิกา จำเลยที่ 1 ได้ขับรถยนต์ตามหน้าที่ในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวังเจี่ยวบริเวณประตูด้านหน้าขวาของรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน80-1603 บุรีรัมย์เป็นเหตุให้รถยนต์ดังกล่าวเสียหลักพุ่งชนราวสะพานได้รับความเสียหายโจทก์ต้องใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยไป86,500 บาท ค่าลากและยกรถอีก 3,000 บาท ขอให้ศาลบังคับ

ให้จำเลยทั้งสี่ใช้เงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา จำเลยที่ 4 ให้การว่า ได้รับประกันภัยรถยนต์คัน หมายเลขทะเบียน ข.ก.80-3211 ไว้ ต่อมาผู้เอาประกันภัยได้โอนรถยนต์ดังกล่าวให้จำเลยที่ 2 โดยมีได้แจ้งให้จำเลยที่ 4 ทราบ ผู้เอาประกันภัยมิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับรถยนต์ดังกล่าว จำเลยที่ 4 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระเงินจำนวน 80,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยที่ 4 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์รับประกันภัยรถยนต์คัน หมายเลขทะเบียน 80-1603 บุรีรัมย์ ไว้จากโรงเลื่อยจักรนางรองและนายสำเนา นามกมล เป็นระยะเวลา 1 ปี จำเลยที่ 3 ได้เข้าซื้อรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ข.ก.80-3211 จากห้างหุ้นส่วนจำกัดวิวินยนต์ แล้วเอาประกันภัยไว้กับจำเลยที่ 4 ต่อมาจำเลยที่ 3 มอบรถยนต์คันให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีวินยนต์ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีวินยนต์ได้ให้จำเลยที่ 2 เข้าซื้อต่อ จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างขับรถยนต์คันดังกล่าวของจำเลยที่ 2 วันที่ 12 มิถุนายน 2524 ขณะที่จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์ดังกล่าวกลับจากส่งสินค้าที่กรุงเทพมหานคร มุ่งหน้าไปทางจังหวัดนครราชสีมา เวลาประมาณ 21 นาฬิกา เกิดชนกับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 80-1603 บุรีรัมย์ ทำให้รถยนต์ดังกล่าวได้รับความเสียหายเป็นเงิน 80,000 บาทเหตุที่เกิดรถชนกันเป็นความประมาทของจำเลยที่ 1 มีปัญหาในชั้นฎีกาเพียงประเด็นเดียวว่า จำเลยที่ 4 จะต้องร่วมรับผิดชอบหรือไม่ จำเลยที่ 3 เบิกความเป็นพยานโจทก์ว่า นายชั่วคราวเรื่องชัยศรี เป็นตัวแทนประกันภัยของจำเลยที่ 4 และมีสำนักงานอยู่ที่อำเภอชุมแพ เมื่อจำเลยที่ 3 ขายรถให้แก่จำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 ได้ไปบอกให้นายชั่วคราวแล้วด้วยวาจา นายสุภร ตีรวนิชและนายประพันธ์ ยวนางกูร พยานจำเลยก็เบิกความว่า นายชั่วคราวเป็นตัวแทนประกันภัยของจำเลยที่ 4 ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่านายชั่วคราวเป็นตัวแทนประกันภัยของ

จำเลยที่ 4 คำเบิกความของจำเลยที่ 3 ที่ว่าได้แจ้งการขายรถให้นายชัชวาทแทน
ประกันภัยทราบแล้วนั้นมีเหตุผลฟังได้ว่าเป็นความจริง เพราะรถที่ขายได้เอาประกัน
ภัยไว้ในวงเงินที่สูง เมื่อมีการประกันภัยเข้ามาเกี่ยวข้องกับจำเลยที่ 3 ย่อมต้องแจ้งให้
นายชัชวาทแทนประกันภัยทราบ เพราะสำนักงานตัวแทนบริษัทประกันภัยตั้งอยู่ใน
ท้องถิ่นเดียวกับจำเลยที่ 3 ทั้งหลังจากเกิดเหตุแล้ว ได้ความจากนายสุภรพยาน
จำเลยด้วยว่าจำเลยที่ 4 ได้จ่ายเงินให้แก่รถที่เอาประกันภัย 4,000 บาท โดยไม่ได้
แย้งข้ออ้างของจำเลยที่ 4 ว่าไม่เคยได้รับแจ้งเรื่องการโอนรถหากมีการแจ้งต้องมี
การเปลี่ยนชื่อผู้เอาประกันภัยไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกรมธรรม์ประกันภัย เห็นว่า
เป็นข้ออ้างลอย ๆ ทั้งการที่ยังไม่มีการเปลี่ยนชื่อไม่ใช่เหตุผลที่ยืนยันว่าจำเลยที่ 4 ไม่
ทราบ เมื่อมีการแจ้งให้ทราบด้วยวาจาแก่ตัวแทนของจำเลยที่ 4 แล้ว หากจำเลยที่ 4
ไม่ทราบก็เป็นเรื่องระหว่างตัวการกับตัวแทนของจำเลยที่ 4 เอง ใช้นับบุคคล
ภายนอกไม่ได้ จึงเป็นข้ออ้างที่ไม่มีน้ำหนัก ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าจำเลยที่ 3 ผู้เอา
ประกันภัยได้บอกกล่าวการโอนรถที่เอาประกันภัยให้แก่ตัวแทนของจำเลยที่ 4 ผู้รับ
ประกันภัยทราบแล้ว แม้จะบอกกล่าวด้วยวาจาก็ถือว่าจำเลยที่ 4 ทราบแล้วเช่น
เดียวกันสิทธิอันมีอยู่ในสัญญาประกันภัยนั้นย่อมโอนตามไปด้วย ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 875 วรรคสองจำเลยที่ 4 จึงต้องร่วมรับผิดชอบ
สัญญาประกันภัยนั้น ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยที่ 4 ร่วมรับผิดชอบด้วยนั้นชอบ
แล้วฎีกาจำเลยที่ 4 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ส่อง สุขะปุลณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ